

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาฟ้องว่า การกระทำของนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในสังกัดของกระทรวงพาณิชย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่รับจดทะเบียนบริษัท น. และบริษัท ช. เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมูลนิธิสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท น. ในอัตราร้อยละ ๙๙ และบริษัท น. เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ช. ในอัตราร้อยละ ๔๓ เมื่อมูลนิธิสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ทำวิจัยทางวิชาการเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่บริษัทจำกัดทั้งสองมีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์เพื่อแบ่งผลประโยชน์ทางการค้า การรับจดทะเบียนบริษัททั้งสองจึงเป็นการขัดต่อมาตรา ๗๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กำหนดห้ามมิให้รัฐประกอบกิจการธุรกิจแข่งขันกับเอกชน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัททั้งสอง นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าบริษัทจำกัดทั้งสองมีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาแข่งขันแย่งลูกค้ากับอาชีพของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓/๒๕๖๓)

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ย้ายภูมิลำเนาออกจากอำเภอพบพระ ปัจจุบันมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตบึงกุ่ม การที่นายทะเบียนอำเภอพบพระได้เพิกถอนการลงรายการสัญชาติไทย จำหน่ายเอกสารหลักฐานคำร้องขอลงรายการในทะเบียนบ้าน และยกเลิกรายการบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดี นายทะเบียนเขตบึงกุ่มซึ่งเป็นนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขต จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการยกเลิก เพิกถอนรายการทางทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดี ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนอำเภอพบพระ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับทราบการดำเนินการข้างต้นตามหนังสือ ที่ กท ๖๗๐๒/๕๔๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ จากสำนักงานเขตบึงกุ่มแล้ว หนังสือดังกล่าวจึงถือเป็นการแจ้งคำสั่งที่พิพาทที่มีผลตามกฎหมาย และรับฟังเป็นยุติว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งเพิกถอนการลงรายการสัญชาติไทย จำหน่ายเอกสารหลักฐานคำร้องขอลงรายการในทะเบียนบ้าน และยกเลิกรายการบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากคำสั่งจำหน่าย ยกเลิก เพิกถอนเอกสารทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักงานทะเบียนอำเภอพบพระ จังหวัดตาก



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์การตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อให้ตรวจสอบการกระทำของนายกเทศมนตรีนครสวรรค์ว่าการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีไม่ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้าเกินสมควรในการจัดการให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือไม่ และได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) พิจารณาแล้วมีมติไม่รับเรื่องไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง นั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่ในการไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นที่มีใช้บุคคลตาม (๒) (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่น) หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกอง กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ... เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลนครผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายรับรองไว้ ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติย่อมมีหน้าที่พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดไว้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้ว หากมีมติไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา มติเช่นนั้นย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีในอันที่จะติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติไว้ข้อพิพาทดังกล่าวจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด...



ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ โดยผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี และคำขอที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษา เป็นคำขอที่ศาลสามารถออกคำสั่งได้ ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๗/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่))

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

การที่นายกเทศมนตรีตำบลช่องแค (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งทำหนังสือ ที่ นว ๖๑๗๐๑.๒/๒๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้ดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) โดยวิธีการรับโอน เป็นการใช้อำนาจตามข้อ ๑๓๙ วรรคสอง (๑) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดี (ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) สังกัดเทศบาลตำบลช่องแค) ไม่มีสิทธิที่จะได้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๐/๒๕๖๒)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ หยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดิน ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นเจ้าของที่ดิน แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เป็นผู้ขุดดินหรือถมดินหรือเป็นผู้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากคำสั่ง



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่พิพากษาในคดีนี้ต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๐/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ออกคำสั่งลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งผู้ฟ้องคดี รวม ๓ ฉบับ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งพิพาททั้งสามฉบับดังกล่าว โดยได้ฟ้องเทศบาลเมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ร่วมมาด้วย นั้น การกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องในข้อหานี้คือ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสภาพภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีอันเป็นคำสั่งทางปกครอง ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สังกัด ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการออกคำสั่งอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการออกคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในข้อหานี้ต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

การที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินที่นาย ส. กู้ยืมเงินไปจากผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดเพชรบุรี และผู้ฟ้องคดีได้ยึดถือใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๑๑๘ ที่นาย ส. มอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่า ได้มีการนำโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวไปจดทะเบียนจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นแต่เพียงเจ้าหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินที่อาจใช้สิทธิในการบังคับคดีในกรณีที่หนี้เงินให้เป็นไปตามคำพิพากษาได้เท่านั้น แต่ไม่อาจบังคับจำนองได้ กรณีจึงถือไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทรงบุริมสิทธิเหนือที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๑๑๘ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ดำเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๑๑๘ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้เพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนการจดทะเบียนแบ่งแยก



โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๑๑๘ โดยหากไม่สามารถเพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าวได้ ให้กรมที่ดินชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘/๒๕๖๓)

คณะกรรมการพิจารณาผลการพิสูจน์สิทธิของ กบร. จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเพียงคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรตามที่ กบร. มอบหมาย มิได้มีอำนาจหน้าที่ในการออกกฎหรือคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการพิสูจน์สิทธิของ กบร. จังหวัดนครสวรรค์ พิจารณาพิสูจน์สิทธิในที่ดินตาม ส.ค. ๑ ของผู้ฟ้องคดี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมีมติว่า ที่ดินดังกล่าวมีการครอบครองทำประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐเพียงบางส่วน จึงเป็นเพียงการให้ความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการออกโฉนดที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดี และตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติต่อไป อันเป็นเพียงขั้นตอนการเตรียมการและการดำเนินการภายในของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อนำไปสู่การมีคำสั่งทางปกครอง มติดังกล่าวมิใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่จะมีสิทธิฟ้องเพิกถอนมติของคณะกรรมการพิจารณาผลการพิสูจน์สิทธิของ กบร. จังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

กรณีฟ้องว่า หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น ตามคำฟ้อง ผู้ฟ้องคดีอ้างแต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งดังกล่าว โดยไม่ปรากฏเหตุอื่นว่า ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีอย่างไร เช่น ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเดือดร้อน



หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๘/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่าคำสั่งของสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าว โดยยื่นฟ้องอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาด้วย นั้น มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีฐานะเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ มีอำนาจในการกำกับดูแลสหกรณ์ ตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเป็นกรรมการและเลขานุการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อีกทั้ง ยังเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย แต่โดยที่คำสั่งที่ (รอ) ๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ อันเป็นวัตถุแห่งคดีที่ผู้ฟ้องคดีนำมาฟ้องต่อศาลนั้น เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อยู่ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจัดทำคำสั่งทางปกครองที่พิพาทโดยไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำการออกคำสั่งให้เพิกถอนมติที่ประชุมตามคำฟ้อง อันจะเป็นผลทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔/๒๕๖๓)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๙.๘๔๑/๑๘๓๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ปฏิเสธตามการร้องขอของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกเลิกคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักร โดยให้ลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ นั้น เหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ เกิดจากคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๑๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หาใช่เกิดจากการกระทำโดยใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขคำสั่งกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวในส่วนที่



ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีกต่อไปโดยไม่ถูกห้ามตามข้อมูลที่มีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ผู้ฟ้องคดีจะต้องไปดำเนินการขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาทบทวนเพื่อยกเลิกหรือเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ถ้าหากมี ไม่อาจมาขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการดังกล่าวได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขคำสั่งกระทรวงมหาดไทยข้างต้นในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีแล้ว การปฏิเสธตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๙.๘๔๑/๑๘๓๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นเพียงการแจ้งตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีอยู่เดิมเท่านั้น ไม่มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง เนื่องจากไม่มีผลเป็นการกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในข้อหากรณีนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๕/๒๕๖๓)

กรณีผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๒๘๓๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอคำอนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๑๔๙๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ แจ้งผลการพิจารณากรณีผู้ฟ้องคดีคัดค้านมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทบทวนคำสั่งดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ฉบับพิพากษาแจ้งผู้ฟ้องคดีขอยืนยันความเห็นตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๑๔๙๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ฉบับพิพากษาจึงเป็นเพียงการยืนยันคำสั่งเดิมตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๑๔๙๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เท่านั้น หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวจึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ฉบับพิพากษา ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๗๖/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท และอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ) ที่จะตัดรายชื่อของผู้ฟ้องคดีออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือสำนักทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) ที่ คค ๐๗๑๔/๑๐๓๗ เรื่อง แจ้งยึดหลักประกันของเสนอราคา (ครั้งที่ ๒ สุดท้าย) ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งมีเนื้อความสรุปว่า บัดนี้ได้พ้นกำหนดเวลาแล้ว แต่ทางบริษัทก็ยังไม่ได้นำเงินไปชำระต่อสำนักทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) จึงแจ้งเตือนมาเป็นครั้งที่ ๒ ขอให้บริษัทนำเงินสดหรือเช็คเชิ้งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์” ไปชำระภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อจะได้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน หากบริษัทไม่นำเงินมาส่งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะพิจารณาตัดรายชื่อบริษัทออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นั้น เมื่อพิจารณาเนื้อหาตามหนังสือฉบับดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ถูกตัดรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลำพังหนังสือแจ้งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายอันจะมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีอันเป็นการระงับซึ่งสิทธิเสนอราคากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือสำนักทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) ที่ คค ๐๗๑๔/๑๐๓๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงยังมีใช้คำสั่งทางปกครองตามคำนิยามในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากหนังสือดังกล่าว อันมีสิทธิฟ้องคดีกรณีดังกล่าวได้ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีคำฟ้องในข้อหาที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ ๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ฤ. เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นั้น เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งพิพาทเป็นเรื่องอันสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติและคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีฯ เพราะเหตุบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย



และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ประกอบกับเป็นกรณีที่ไม่มีรองอธิการบดีฯ เป็นผู้รักษาราชการแทน เพราะรองอธิการบดีฯ ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม (๖) และวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกรณีเช่นว่านี้ ย่อมเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะใช้ดุลพินิจดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อันเป็นเรื่องของการบริหารงานบุคคลภายในที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สามารถกระทำการได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หากแม้ว่ารองศาสตราจารย์ ฤ. จะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ต้องพิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกัน ประกอบกับความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ มิใช่เหตุจากคำสั่งแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ฤ. เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ แต่เป็นเหตุอันเกิดจากคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีฯ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้โดยตรงจากผลของคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอหาญต่อศาลปกครองได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๑/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ ย่อหน้าสุดท้ายที่ว่า “... แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณาต่อไป” ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกเลิกข้อความดังกล่าว และให้ใช้ถ้อยคำว่า “แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป” นั้น เมื่อประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว เป็นเพียงการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้ทำหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะบริหารธุรกิจแล้วเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแต่งตั้งตามข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณะบดีและรองคณะบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ อันเป็นนิติสัมพันธ์ภายในระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ เท่านั้น ประกาศที่พิพาทในข้อหาญจึงหาได้มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ



เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลปกครองได้ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๑/๒๕๖๓)

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ให้นาง อ. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) แม้จะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่คำสั่งดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อนาง อ. ซึ่งเป็นข้าราชการที่ถูกสั่งให้รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และมีผลให้ผู้รักษาการในตำแหน่งดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งที่รักษาการอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว แต่ผู้รักษาการยังคงดำรงตำแหน่งเดิม มิได้เลื่อนไปดำรงตำแหน่งที่รักษาการตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงมิได้มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้ที่มีคุณสมบัติอยู่ในข่ายที่จะได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้เป็น ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่จะมิสิทธิฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเป็นเพียงกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อกล่าวหาเพื่อนำไปสู่การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยอันเป็นคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น การที่นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีและเป็นเพียงขั้นตอนการพิจารณาทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากคำสั่งดังกล่าว ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี



ที่ ๓๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๕๑-๕๒/๒๕๖๓)

(๓) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งที่ ๔๕๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) โดยกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๖.๕/๓๐๒๙๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และหนังสือกรมบัญชีกลางดังกล่าว นั้น ในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิการฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นั้น โดยที่ข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า ในการดำเนินกระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความเห็นตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดที่ตนแต่งตั้งว่า เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ แต่ภายหลังจากได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตรวจสอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยกรมบัญชีกลาง เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบ และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินตามความเห็นดังกล่าว ความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายเนื่องจากเมื่อหน่วยงานของรัฐส่งสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณามีความเห็นเช่นใดแล้ว หน่วยของของรัฐต้องมีคำสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทั้งนี้ ตามนัยคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๐/๒๕๕๙ และคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๑/๒๕๕๙ โดยมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๕/๒๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๙/๒๕๖๓)



(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอาสาสมัครแม่กลอง มีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านสิทธิและเสรีภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และความเป็นธรรมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑,๐๙๑ เป็นเกษตรกรหลากหลายอาชีพฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการวัดถุอันตราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในการประชุมครั้งที่ ๔๑-๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัดถุอันตรายไกลโพเซต คลอร์ไพรฟอส และพาราควอต จากวัดถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัดถุอันตรายชนิดที่ ๔ ตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอ นั้น การที่กรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัดถุอันตรายไกลโพเซต คลอร์ไพรฟอส และพาราควอต ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาให้ความเห็นกรณีกรมวิชาการเกษตรขอให้มีการเปลี่ยนชนิดของวัดถุอันตรายดังกล่าว จากวัดถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัดถุอันตรายชนิดที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔๑-๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัดถุอันตรายไกลโพเซต คลอร์ไพรฟอส และพาราควอต จากวัดถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัดถุอันตรายชนิดที่ ๔ ตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอ เป็นเพียงการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัดถุอันตราย แก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดของวัดถุอันตรายไกลโพเซต คลอร์ไพรฟอส และพาราควอต จากวัดถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัดถุอันตรายชนิดที่ ๔ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎหรือกฤษฎีกาหนึ่งก็คือ เป็นเพียงขั้นตอนของการออกกฎหมายใช้บังคับเท่านั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔๑-๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ยังหาผลทางกฎหมายไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคนจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔๑-๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำหรับคำฟ้องที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ให้ยกเลิกการใช้วัดถุอันตรายไกลโพเซต คลอร์ไพรฟอส และพาราควอต นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคณะบุคคลที่ได้รับ



การแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๓๘๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่เพียงพิจารณาข้อมูลทางวิชาการและความเป็นอันตรายของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ประเมินความเสี่ยงสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และกำหนดแนวทางการจัดการปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการลักษณะบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้มีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่อย่างใด ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ให้ยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต จึงเป็นเพียงการเสนอความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๓๘๓/๒๕๕๙ เท่านั้น มิได้มีผลทางกฎหมายไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคนจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ให้ยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ได้เช่นกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๘/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า นายอำเภอปักธงชัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีประกาศอำเภอปักธงชัย เรื่อง การจัดทำทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประกาศว่า ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกสูงเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกประกาศอำเภอปักธงชัยฉบับดังกล่าว นั้น โดยที่เนื้อความตามประกาศอำเภอปักธงชัยฯ เป็นเพียงการแจ้งอาณาเขตของที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาเห็นว่าเป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ และประกาศให้ทราบว่าเป็นที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งนายอำเภอปักธงชัยจะนำขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์สำหรับเป็นหลักฐานของทางราชการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสคัดค้านภายในระยะเวลา



ที่กำหนดเท่านั้น ประกาศอำเภอบักรงชัยฯ จึงไม่มีผลทางกฎหมายกระทบต่อสถานภาพของสิทธิในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยตรง กรณียังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการออกประกาศอำเภอบักรงชัยฉบับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า กระบวนการคัดเลือกดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางสาว ป.) และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นาง น.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และที่ ๓ ตามลำดับ มีลักษณะไม่เป็นกลางและมีสภาพร้ายแรงขัดต่อมาตรา ๑๓ (๑) และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ดังกล่าว นั้น คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง อ.ก.พ. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ประกอบกับประกาศ อ.ก.พ. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ เพื่อเสนอเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป กรณีจึงเห็นได้ว่า การดำเนินการของคณะกรรมการคัดเลือกดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนการดำเนินการก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือก จึงเป็นเพียงการเตรียมการและ



การดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง อันเป็นการพิจารณาทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดี ย่อมเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๓ กลุ่มวิเคราะห์และประสานงานนายกรัฐมนตรี กองงานนายกรัฐมนตรี และตำแหน่งเลขที่ ๒๑ กลุ่มประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ ๔ กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ ตามประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็น ผลสืบเนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกเสนอ ทั้งนี้ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือก และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะกรรมการคัดเลือกเข้าลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะโต้แย้งกระบวนการคัดเลือกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุดังกล่าวได้ ความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีจึงหาใช่เกิดจากการกระทำของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ที่จะมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อศาลได้ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ คป.๔๘/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (วาระลับ) เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (วาระลับ) เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนและการลงโทษ ทางวินัย รายผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี ในการประชุมครั้งดังกล่าว นั้น มติดังกล่าวมีผลเป็นเพียงการรับรองรายงานการประชุมของ ผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น มิได้มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ใดกับผู้ฟ้องคดี แม้หากผู้ฟ้องคดีจะได้รับ ความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องเกี่ยวกับการถูกลงโทษทางวินัยก็ย่อมเกิดจากคำสั่ง ทางปกครองของผู้มีอำนาจตามกฎหมายในการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีโดยตรง เท่านั้น หาได้เกิดจากมติรับรองรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่



ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๒/๒๕๖๓)

(๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการละเลยต่อหน้าที่

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า ถังน้ำมันหรือสารเคมีเหนือพื้นดินในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๖ และโรงแยกก๊าซฮีเทน ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และโรงงานผลิตสารปิโตรเลียมของบริษัท พ. จำกัด ในเครือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ครอบงำพื้นที่อายุใช้งาน ๕ ปี ที่จะต้องทำการตรวจสอบถังน้ำมันหรือถังสารเคมีเหนือพื้นดินของโรงงานดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และมีหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอให้กำชับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการตรวจสอบถังน้ำมันหรือถังสารเคมีอันตรายของโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบการจัดเก็บและใช้งานวัตถุอันตรายและสารไวไฟตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอแล้ว แต่ไม่มีการแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบตามคำขออย่างเร่งด่วน นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีและพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๒๗/๗๑ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และเห็นว่าตนมีโอกาสดำเนินการอันตรายต่อชีวิตและร่างกายจากรังสีความร้อนในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร หากถังน้ำมันหรือถังสารเคมีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เกิดการระเบิดเนื่องจากไม่ได้รับการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงตามรายงานประเมินอันตรายรุนแรง และผลกระทบของโรงแยกก๊าซใหม่ ปตท. มาบตาพุด ความเสียหายในระดับพลังงานความร้อนต่างกัน รศมีการแผ่ความร้อนในกรณีเกิด Pool Fire และ BLEVE ของ LPG SPHERICAL STORAGE TANK ในชั้นนี้จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี



เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องคดีว่า เทศบาลนครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยปล่อยให้มีการวางขายสินค้าบนสะพานลอยบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า พ. รวมทั้งไม่บำรุงสะพานลอยดังกล่าว จนทำให้มีลักษณะสั่นและน่าจะเกิดอันตราย และปล่อยให้มีขยะในบริเวณสะพานลอยดังกล่าวเป็นจำนวนมาก อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดียังปล่อยให้มีการวางขายสินค้าและตั้งจุดเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณทางเท้าฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าดังกล่าว รวมทั้งไม่ดำเนินการทำความสะอาดและปล่อยให้มึนน้ำเน่าขังส่งกลิ่นเหม็น อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) (๒/๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ นั้น โดยที่หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้ โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ใดร้องขอให้มีการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อน ดังนั้น หากพิจารณาแล้วได้ความว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่เดินทางสัญจรในบริเวณพิพาทเป็นประจำและผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามคำฟ้องจริง ผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีหนังสือร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๑/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า นาง ค. ซึ่งเป็นมารดาของผู้ฟ้องคดี ได้บริจาคที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๔๒๙๙ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่ ๑ ไร่ ให้แก่กรมอนามัยเพื่อใช้ก่อสร้างสถานอนามัย ซึ่งกรมอนามัยได้ก่อสร้างเป็นสถานอนามัยตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และเปิดให้บริการแก่ประชาชนต่อเนื่องเรื่อยมา ต่อมา ทางราชการได้ย้ายสถานอนามัยไปก่อสร้างในสถานที่แห่งใหม่



ที่ดินที่นาง ค. ได้บริจาคดังกล่าวจึงถูกปล่อยให้เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าและไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผ่านกรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้คืนที่ดินที่บริจาคแปลงดังกล่าวให้แก่นาง ค. หรือผู้ฟ้องคดีในฐานะทายาทของนาง ค. แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอข้อเท็จจริงและความเห็นไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อคืนที่ดินที่นาง ค. บริจาคแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นทายาทของนาง ค. ผู้ยกที่ดินให้แก่ทางราชการเพื่อใช้สร้างสถานื่อนามัยตำบลลงซบ ผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่พิจารณาดำเนินการคืนที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๑/๒๕๖๒)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย กรณีธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการติดตามทวงหนี้ให้กับกลุ่มลูกค้า VIP อันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ถือหุ้นธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว ต่อมา เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ นร ๐๓๑๓/๘๖๓๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ต่อผู้ฟ้องคดีว่า เรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงส่งเรื่องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาดำเนินการแล้ว หากผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะขอทราบผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวให้ติดต่อไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ข้างต้นทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมทั้งให้ยกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ นร ๐๓๑๓/๘๖๓๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔)



ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๐๐ บาท นั้น หนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี เป็นการร้องเรียนว่า ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มลูกค้า โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำ ของธนาคารดังกล่าวแต่อย่างใด ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏด้วยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ นร ๐๓๑๓/๘๖๓๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้ทราบแล้วว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงส่งเรื่องให้หน่วยงานดังกล่าวพิจารณาดำเนินการ หากผู้ฟ้องคดี มีความประสงค์ที่จะขอทราบผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวให้ติดต่อไปยังหน่วยงาน ดังกล่าวได้โดยตรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน หรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่จะมีสิทธิฟ้องโต้แย้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๙/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ไม่มีคำสั่งระงับการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลอง ลาดพร้าว โดยบริษัท ร. จำกัด ในพื้นที่เขตบางเขน ตามการร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ขอให้ ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ และบริษัท ร. จำกัด ดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) (๒) (๓) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วแต่กรณี นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเพียง ข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร มิใช่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๕๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่อย่างใด กรณีจึงไม่มีเหตุที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๓/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า การที่นายกเทศมนตรีตำบลคอแลน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยังไม่ได้มีคำสั่งต่อใบอนุญาตประกอบกิจการให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการต่อใบอนุญาตและให้เทศบาลตำบลคอแลน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่มาตรา ๕๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติไว้ชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจพิจารณาต่อใบอนุญาตว่า ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว หากประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วก็สามารถประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจริเริ่มในการพิจารณาต่อใบอนุญาตได้เอง ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการภายหลังจากที่ใบอนุญาตสิ้นอายุลงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่ มิใช่กรณียื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแต่อย่างใด การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการสะสมยาดิบ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด อันจะก่อให้เกิดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการพิจารณาต่อใบอนุญาตแก่ผู้ฟ้องคดี ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างตามคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหาย จึงเป็นความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีเองที่ไม่ยื่นต่อใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดียื่นต่อใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ ผู้ฟ้องคดีก็จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ อันทำให้ผู้ฟ้องคดีสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ กรณีจึงถือว่าไม่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการไม่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่จะเป็นข้อพิพาทอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจาก

